

客来来项目合作协议（我方诉求版）

下一阶段交付 + 后期技术支持 · 项目收益权 · 费用实报

乙方（我方）：成都修苾科技有限公司
甲方（对方）：_____（统一社会信用代码：_____）
性质：商务谈判文本 / 我方诉求底稿，非正式法律意见；定稿前建议律师审阅。
对应产品：客来来（本仓库既有成果 + 约定范围内的下一阶段交付与技术支持）

【我方诉求摘要】（可先给对方看这一页）

诉求	内容
合作内容	配合完成下一阶段交付，并提供约定范围内的后期技术支持
收益权	享有本项目可分配收益的 10%~30%（本底稿默认锚点 20%，可谈）
AI 开发费用	实报实销（大模型/API 等），须票据 + 事先或当月确认
车务 / 差旅 / 劳务	实报实销或按约定标准报销，客户现场、必要出行事先书面确认
硬前提	书面签约前：不对付费客户作正式承诺；不默认赴重庆等现场；不以个人账户收款

推荐成交锚（对外可先报）：收益权 20% + AI/差旅劳务按规则报销；若收益权压到 10%，须提高固定支持费或缩小支持范围。

第一条 合作目的与原则

- 1.1 甲方希望继续推进「客来来」下一阶段交付与商业化；乙方以公司名义提供技术配合、交付支持与后期技术支持。
- 1.2 双方确认：为避免再次出现资金不清、配合失控、中途搁置，采用本协议约定的分工、收益权、费用报销与暂停权。
- 1.3 门禁：本协议未签署生效前，乙方无义务进入付费客户正式对接；赴重庆或其他客户现场，须另具书面确认（可使用附件四）。
- 1.4 本协议替代此前个人名义或口头约定中与本协议冲突的部分；历史事项见附件二。

第二条 合作内容

2.1 下一阶段交付（阶段 1）

乙方配合甲方及甲方技术团队（含肖工团队）完成双方书面确认的下一阶段交付，范围以附件三为准。默认方向包括但不限于：

- 环境可运行、主路径可演示/可内测；
- 登录与约定渠道（默认微信相关能力，具体形态附件三勾选）；
- 与甲方团队的开发对齐、联调、验收配合；
- 约定方式的部署协助（次数见附件三）。

不含（除非补充协议加价）：12 渠道全开通、多租户计费 SaaS、等保认证、7×24 驻场运维、无限定制。

2.2 后期技术支持（阶段 2）

阶段 1 验收后，乙方提供约定范围内的后期技术支持，形式为下列之一（签署时勾选）：

- ☐ 包月支持：人民币 _____ 元/月（建议锚点 5,000~8,000），含每月 _____ 人天内的缺陷修复与小改；超出按人天计。
- ☐ 人天支持：人民币 1,200 元/人天（可谈），按双方确认工时结算。
- ☐ 收益权覆盖的有限支持：在乙方收益权不低于 20% 的前提下，阶段 2 起 _____ 个月内，每月含 _____ 人天有限支持；超出仍按人天或另签。

2.3 乙方不做的事项

- 未经书面授权的对外报价、签约、客户承诺；
- 以个人账户收款或以个人资质承担生产认证；
- 垫付云资源、认证费、大额 AI 账单（除本协议报销规则内且甲方确认的部分）。

第三条 分工

事项	甲方	乙方（成都修苾科技有限公司）
需求优先级与验收拍板	主责	技术建议
下一阶段交付（附件三）	提供条件、组织验收	配合完成约定交付
肖工等甲方侧开发人员	管理与费用自理	对齐接口，不建立劳务关系
客户商务与合同	主责	不擅自承诺
云账号 / 域名 / 开放平台主体	归属与付费主责	限权协助
AI 账号与账单主体	优先甲方开户；或乙方代采后报销	按第四条报销
客户现场（重庆等）	组织；费用按第五条	仅书面确认后参加

第四条 项目收益权（10% ~ 30%）

4.1 比例（签署时填定一档）

就「客来来」本项目可分配收益，乙方享有收益权比例为：

档位	乙方比例	甲方比例	适用情形（说明，可不写入对外页）
低档	10%	90%	仅限：甲方另付较高固定支持费，或交付范围明显缩小
锚点（推荐）	20%	80%	下一阶段交付 + 有限后期支持 + 费用报销
高档	30%	70%	现金极少、支持期更长、或含更多现场/联调

本协议填写：乙方 ____% 甲方 ____%（未填则默认按 20% / 80% 执行）。

4.2 可分配收益口径

可分配收益 = 本项目客户实收款项 - 经双方书面确认的本项目直接成本。
直接成本可包括：云资源、渠道/认证费、已按本协议报销的 AI 开发费、已确认的差旅车务劳务等。
未回款合同额不参与分配。

4.3 结算

每自然季结束后 10 个工作日内甲方出具对账单；乙方 5 个工作日内确认；确认后 10 个工作日内付至乙方公司账户。
乙方每年可查阅与本项目收益相关的对账资料，不超过 2 次。

4.4 与费用报销的关系

收益权是乙方的合作对价组成部分；AI 开发费、车务差旅劳务费的报销不冲抵收益权比例（不得以「已报销」为由单方下调比例），除非双方书面同意调整。

4.5 门禁

收益权比例未书面填定前，不得要求乙方进入付费客户正式对接或赴客户现场。

4.6 退出保护

甲方非因乙方重大违约而单方终止本协议的，乙方对终止前已签约客户之回款，在终止后 _____ 个月（建议 6~12）内仍按约定比例计提。

第五条 费用报销（我方核心诉求）

5.1 AI 开发费用（必须报销）

1. 范围：为履行本协议之开发、联调、演示、支持所产生的大模型/API/Token、必要的 AI 相关云调用等费用。
2. 原则：实报实销；须提供发票或平台账单截图/导出明细，用途与本项目相关。
3. 账户：优先使用甲方账户开通与付费；若使用乙方账户垫付，甲方应在收到完整票据后 _____ 个工作日（建议 7）内报销至乙方公司账户。
4. 额度（防失控，建议写入）：
 - 单月预算上限人民币 _____ 元（建议起步 2,000~5,000，可视客户量调整）；
 - 超出上限前须甲方书面确认，否则乙方有权暂停高消耗调用，不视为违约。
5. 禁止：甲方不得要求乙方长期个人承担 AI 账单作为合作条件。

5.2 车务、差旅与劳务费

1. 车务 / 差旅：因本项目必要的市内交通、跨城交通、住宿等，实报实销或按甲方差旅标准执行；赴重庆或其他客户现场须事先书面确认行程、天数与费用承担（默认甲方全额承担）。
2. 劳务费：因本项目发生的、双方确认的劳务性支出（含约定的现场支持补贴），按下列方式之一：
 - ☐ 按天补贴人民币 _____ 元/人天（建议现场补贴 300~500 元/人天，不含交通住宿）；
 - ☐ 按实报票据报销；
 - ☐ 计入人天服务费一并结算。
3. 事前原则：单笔预估超过人民币 _____ 元（建议 500）的车务差旅，须事先微信/邮件/确认单确认，紧急情况可事后 3 个工作日内补确认。
4. 报销周期：乙方提交材料后，甲方 7 个工作日内支付；逾期按日 万分之五 计滞纳金（可改）。

5.3 不纳入报销但由甲方直付的费用

服务器、域名、证书、微信等平台认证费、短信通道等生产性费用，由甲方直接采购支付；乙方无垫付义务。

5.4 收款主体

一切应付款项、报销款、收益分成，均支付至成都修苾科技有限公司账户，不得要求个人收款。

第六条 可选：低额启动/对接费（谈不拢收益权时用）

若甲方希望将乙方收益权压至 10% 附近，则应同时满足：

1. 支付阶段对接/启动费人民币 _____ 元（建议不低于 10,000~20,000）；或
2. 阶段 2 包月支持费不低于建议锚点；且
3. 附件三交付范围不扩大。

若收益权为 20%~30%，可约定启动费为 0 或象征性金额，主要靠收益权 + 报销。

本协议启动费：人民币 _____ 元（可为 0）。

第七条 知识产权

7.1

合作前已存在的客来来代码、设计与文档：权利归乙方或乙方有权处分的权利人；甲方享有本项目经营所需使用权。

7.2 本协议期内为甲方需求新开发的定制成果：（勾选）

☐ 共有 ☐ 归甲方（须收益权或服务费对价匹配） ☐ 归乙方，甲方享有本项目使用权

7.3 商标「客来来」归属签署前书面确认；未确认前任一方不得恶意抢注损害对方。

第八条 暂停、违约与责任限制

- 8.1 出现下列情形之一，乙方可书面暂停工作且不构成违约：
- (1) 应报销费用逾期超过 10 日；
 - (2) 收益分成逾期超过 15 日；
 - (3) 超过 10 个工作日无有效对接人或关键需求无法确认；
 - (4) 未书面确认收益权/现场确认单，却要求进入付费客户对接或赴现场；
 - (5) 要求个人收款或个人承担生产资质/长期 AI 账单。
- 8.2 商务与客户承诺主责在甲方；附件三范围内技术配合责任在乙方。
- 8.3 直接损失赔偿上限：本协议项下甲方已向乙方支付的现金及应报销未付金额之和 (故意或重大过失除外) 。

第九条 期限与终止

- 9.1 期限 ____ 个月 (建议 18 ~ 24)，可书面续约。
- 9.2 任一方提前 15 日书面终止；已发生应报销费用、已确认收益、已验收对价应结清。
- 9.3 终止后 15 日内完成权限回收、约定交接；客户数据归甲方。

第十条 争议解决与其他

- 10.1 协商不成，提交 成都仲裁委员会 仲裁。
- 10.2 附件为本协议部分。变更须书面确认。
- 10.3 一式贰份，双方盖章生效。
- 甲方 (盖章) _____ 日期： _____
- 乙方 (盖章) 成都修苾科技有限公司 _____ 日期： _____

附件一：资产与账号清单 (摘要)

资产	目标归属
代码仓库	修苾组织或共管
域名 / 云 / 开放平台	甲方
AI 平台账号	优先甲方；乙方代采须报销
密钥	甲方保管，乙方限权

附件二：历史事项切割

事项	是否承接
旧服务器/旧合作方账号	是/否 (默认甲方协调)
个人名义口头承诺	默认不承接
未写入本协议的垫资承诺	默认不承接

附件三：下一阶段交付范围 (签署前填)

做

1. _____
2. _____
3. _____

不做

1. _____

验收标准

- [] _____
- [] _____

计划周期：____ 周 甲方对接人：_____ 乙方对接人：_____

附件四：客户现场 / 费用确认单

项目	内容
地点与日期	
乙方是否前往	是 / 否
差旅车务承担	甲方 / 其他：____
劳务/补贴	____ 元/人天 × ____ 天
AI 月度预算确认	____ 元
未决事项	有未决则不视为授权
双方签字日期	

【内部】对本诉求的评估（不对甲方展示）

总评：方向对，建议把数字钉死再谈

诉求	评价	建议
配合下一阶段 + 后期支持	正确，范围必须附件化	继续用「窄 MVP」，防范围膨胀
收益权 10% ~ 30%	区间合理	对外锚 20%；10% 必须换现金或减范围；30% 对应少现金+长支持
报销 AI 开发费	很必要，否则你在给项目贴钱	必须写月度上限 + 优先甲方开户
车务劳务费	必要，尤其重庆	现场事前确认单；补贴与交通住宿分开写

与旧三方案的关系

- 本诉求版 ≈ 偏方案二精神（收益权为主），但不强绑 5 万服务费，更贴「对方没多少钱」。
- 若对方接受 20% + 全额报销 AI/差旅，对你优于「只拿 10% 还自己扛 AI 账单」。
- 若对方又要压到 10%，又不愿报销 AI/差旅：应拒绝或改回固定服务费方案。

谈判一句台词

我们配合完成下一阶段交付和后期技术支持；项目收益权按百分之十到三十谈，我方建议百分之二十。大模型等 AI 开发费用、以及必要的车务差旅劳务，需要实报实销，不能再出现技术方个人贴钱、项目中途搁置的情况。书面定下来之前，正式对接付费客户和重庆现场我们先按门禁走。